



P U T U S A N
Nomor 322/Pdt.G/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Debby Wahyu Sampurno, berkedudukan di Jl. Putat Jaya Timur Tembusan B-20A RT/RW. 004/010, Putat Jaya, Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. NASRUDIN HAMZAH, SH. MH, NANANG KRISTANTO, SH** b Para Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum yang berkantor di M. NASRUDIN HAMZAH, SH. MH & Partners yang beralamat di Jl. Menur 3/49 Surabaya Email : nanangkristanto361@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Februari 2025 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Ryan Magendra, bertempat tinggal di Jl. PERUM GUNUNG SARI INDAH Blok R No. 09 RT/RW. 002/007, Kedurus, Karang Pilang, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

Lurah Sememi, bertempat tinggal di Jl. Kendung No. 2, Sememi, Benowo, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai **Turut Tergugat**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar saksi-saksi dan Penggugat;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Maret 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 Maret 2025 dalam Register Nomor 322/Pdt.G/2025/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2023, antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah sepakat untuk melakukan tukar menukar sebidang tanah milik dari PENGUGAT dengan SHM No. 1054 yang terletak di Berek, Desa Plumbangan, Kec. Doko, Kab. Blitar Seluas 871 M² dan sejumlah uang sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluhan Juta Rupiah) dengan obyek sebidang tanah dan bangunan berupa rumah yang terletak di Jl. Bandarrejo Gg. Candi 3 No. 7, Kel. Sememi, Kec. Benowo, Kota Surabaya (obyek a quo) milik dari TERGUGAT berdasarkan Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sememi/**TURUT TERGUGAT sesuai dengan Buku C / K o h i r** No. 22176 Persil 84 Kelas d.IV Seluas 49 M² sebagaimana surat perjanjian tukar tambah tanah dengan bangunan tertanggal 28 Januari 2023.

2. Bahwa setelah itu PENGUGAT menyerahkan dokumen kepemilikan sebidang tanah miliknya berupa SHM No. 1054 kepada TERGUGAT, begitu juga sebaliknya dokumen kepemilikan sebidang tanah dan bangunan milik dari TERGUGAT berupa Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sememi **sesuai dengan Buku C / K o h i r** No. 22176 Persil 84 Kelas d.IV Seluas 49 M² telah diterima oleh PENGUGAT.

Namun sampai dengan adanya serah terima dokumen dari kedua belah pihak, PENGUGAT tidak bisa menguasai atau menempati obyek sebagaimana yang disepakati dalam tukar menukar berupa rumah yang terletak di Jl. Bandarrejo Gg. Candi 3 No. 7, Kel. Sememi, Kec. Benowo, Kota Surabaya serta belum dilakukan pembuatan maupun penandatanganan Akta Tukar Menukar di hadapan Notaris/PPAT agar dapat dilakukan perubahan/balik nama.

3. Bahwa mengingat obyek berupa Rumah yang terletak di di Jl. Bandarrejo Gg. Candi 3 No. 7, Kel. Sememi, Kec. Benowo, Kota Surabaya adalah sebidang tanah dan bangunan yang dijadikan obyek tukar menukar antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana yang diuraikan di bawah ini:

- Rumah berdasarkan Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sememi **sesuai dengan Buku C / K o h i r** No. 22176 Persil 84 Kelas d.IV Seluas 49 M², atas nama **RYAN MAGENDRA/TERGUGAT**.

Selanjutnya mohon di sebut sebagai **OBJEK SENGKETA**.

4. Bahwa karena **OBJEK SENGKETA** belum bisa dikuasai/ditempati maupun

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor **322/Pdt.G/2025/PN Sby**



dapat dilakukan balik nama oleh PENGGUGAT, maka PENGGUGAT telah mengirimkan surat klarifikasi & somasi/teguran ke-1 tertanggal 04 Desember 2024 serta somasi/teguran ke-2 tertanggal 02 Januari 2025 melalui Kuasa Hukumnya.

Namun sampai saat ini tidak ada i'tikad baik maupun upaya kooperatif dari pihak TERGUGAT hingga akhirnya diajukannya gugatan ini oleh PENGGUGAT semata-mata hanya ingin mendapatkan kepastian hukum atas hak-hak keperdataannya mengenai status kepemilikan atas **OBJEK SENGKETA** yang sudah disepakati sebagai obyek tukar menukar sebagaimana surat perjanjian tukar tambah tanah dengan bangunan tertanggal 28 Januari 2023.

Maka dari itu PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar menyatakan tukar menukar sebidang tanah milik dari PENGGUGAT berupa SHM No. 1054 dan sejumlah uang sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan obyek sebidang tanah dan bangunan berupa rumah yang terletak di Jl. Bandarrejo Gg. Candi 3 No. 7, Kel. Sememi, Kec. Benowo, Kota Surabaya milik dari TERGUGAT berdasarkan Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sememi/TURUT TERGUGAT sesuai dengan Buku C / K o h i r No. 22176 Persil 84 Kelas d.IV Seluas 49 M² sebagaimana surat perjanjian tukar tambah tanah dengan bangunan tertanggal 28 Januari 2023 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT adalah Tukar Menukar yang dibuat secara sah menurut hukum.

5. Bahwa oleh karena semenjak telah diserahkan dokumen kepemilikan atas **OBJEK SENGKETA** tersebut dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT sampai diajukannya gugatan ini agar dilakukan pembuatan maupun penandatanganan Akta Tukar Menukar antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT di hadapan Notaris/PPAT supaya dapat dilakukan perubahan/balik nama nantinya.

Maka untuk itu PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar menyatakan PENGGUGAT sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah dan bangunan berupa rumah yang terletak di Jl. Bandarrejo Gg. Candi 3 No. 7, Kel. Sememi, Kec. Benowo, Kota Surabaya berdasarkan Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sememi/TURUT TERGUGAT yang tercatat dan terurai dalam B u k u



C / K o h i r No. 22176 Persil 84 Kelas d.IV Seluas 49 M², atas nama
RYAN MAGENDRA/TERGUGAT dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Bangunan milik Sudirman
- Sebelah Timur : Bangunan milik Sarman
- Sebelah Selatan : Bangunan milik H. M. Muchtar
- Sebelah Barat : Jalan/Gang

6. Bahwa dengan tindakan maupun perbuatan dari TERGUGAT yang tidak kunjung dilakukan pembuatan maupun penandatanganan Akta Tukar Menukar antara PENGUGAT dengan TERGUGAT di hadapan Notaris/PPAT supaya dapat dilakukan perubahan/balik nama dengan cara turut membantu dalam proses balik nama atas **OBYEK SENGKETA** pada kantor instansi TURUT TERGUGAT. Maka dari itu PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap PENGUGAT.

7. Bahwa mengingat atas **OBYEK SENGKETA** diperoleh PENGUGAT dengan i'tikad baik secara tukar menukar di bawah tangan, yakni telah diserahkan dokumen kepemilikan tanah milik PENGUGAT beserta uang tambahan secara tunai dan kontan sesuai kesepakatan kepada TERGUGAT. Maka untuk itu PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar menyatakan PENGUGAT sebagai Pihak yang melakukan tukar menukar dengan ber'i'tikad baik.

8. Mengingat nama yang tertulis pada **OBYEK SENGKETA** berdasarkan berdasarkan Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sememi/TURUT TERGUGAT yang tercatat dan terurai dalam B u k u C / K o h i r No. 22176 Persil 84 Kelas d.IV Seluas 49 M², atas nama RYAN MAGENDRA/TERGUGAT.

Maka untuk itu PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya supaya memerintahkan kepada TERGUGAT untuk dilakukan pembuatan dan penandatanganan Akta Tukar Menukar bersama PENGUGAT di hadapan Notaris/PPAT agar nantinya dapat merubah/balik nama peralihan hak atas OBYEK SENGKETA yang sebelumnya bernama RYAN MAGENDRA/TERGUGAT beralih menjadi DEBBY WAHYU SAMPURNO/PENGUGAT pada kantor kelurahan Sememi/TURUT TERGUGAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Namun apabila TERGUGAT tak kunjung segera dilakukan pembuatan dan penandatanganan Akta tukar menukar bersama PENGGUGAT di hadapan Notaris/PPAT agar nantinya dapat merubah/balik nama peralihan hak atas OBYEK SENGKETA pada kantor kelurahan Sememi/TURUT TERGUGAT. Maka PARA PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar menetapkan memberikan ijin dan kuasa kepada PENGGUGAT untuk dilakukan pembuatan dan penandatanganan Akta Tukar Menukar di hadapan Notaris/PPAT apabila ternyata TERGUGAT selaku Pihak yang melakukan tukar menukar atas OBYEK SENGKETA tidak ada atau tidak hadir di hadapan Notaris/PPAT.
10. Bahwa oleh karena PENGGUGAT diberikan ijin dan kuasa dalam bertindak untuk dan atas nama TERGUGAT guna dilakukan pembuatan dan penandatanganan Akta Tukar Menukar di hadapan Notaris/PPAT, dikarenakan apabila ternyata TERGUGAT tidak ada atau tidak hadir di hadapan Notaris/PPAT.
Maka untuk itu PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar menetapkan memberikan ijin dan kuasa kepada PENGGUGAT yang bertindak untuk dan atas nama TERGUGAT sebagai Pihak yang melakukan tukar menukar atas OBYEK SENGKETA guna dapat mengurus serta mengajukan permohonan proses balik nama/peralihan hak atas tanah pada kantor kelurahan Sememi/TURUT TERGUGAT.
11. Bahwa oleh karena TERGUGAT telah dinyatakan melakukan perbuatan Wanprestasi karena tak kunjung dilakukan pembuatan dan penandatanganan Akta tukar menukar bersama PENGGUGAT di hadapan Notaris/PPAT agar nantinya dapat berubah/balik nama peralihan hak atas OBYEK SENGKETA pada kantor kelurahan Sememi/TURUT TERGUGAT. Maka PENGGUGAT meminta kepada pihak yang terkait dalam perkara a quo ini agar tunduk dan patuh terhadap upaya hukum berupa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT demi memperjuangkan hak-hak keperdataannya.
Untuk itu PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar menyatakan dan memerintahkan kepada TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk supaya tunduk dan patuh berdasarkan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap/Inkracht.
12. Demi menjaga dan menjamin hak-hak keperdataan dari PENGGUGAT yang dikhawatirkan tetap dilanggar atau diabaikan baik secara hukum maupun

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2025/PN Sby



secara melawan hukum, yang mana TERGUGAT dikhawatirkan akan menjual atau memindah tangankan secara langsung maupun dibawah tangan kepada pihak-pihak lainnya diluar perkara ini serta agar gugatan PENGGUGAT tidak sia-sia belaka maupun mengalami illusoir atau hampa.

Maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berkenan untuk menyatakan Sah dan Berharga atas OBYEK SENGKETA berupa rumah agar dapat dilakukan Sita Jaminan atau Conservatoir Beslag sebagaimana terurai dibawah ini, yaitu :

➤ Rumah berdasarkan Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sememi s e s u a i d e n g a n B u k u C / K o h i r No. 22176 Persil 84 Kelas d.IV Seluas 49 M², atas nama **RYAN MAGENDRA/TERGUGAT**.

13. Bahwa mengingat PENGGUGAT telah menerima dan menguasai dokumen kepemilikan atas OBYEK SENGKETA secara sah berdasarkan kesepakatan tukar menukar dengan TERGUGAT. Maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun adanya banding, Kasasi maupun perlawanan, serta upaya hukum lainnya.
14. Namun jika dari TERGUGAT tetap tidak kunjung melaksanakan sebagaimana amar putusan, Maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar menghukum TERGUGAT untuk membayar Uang Dwangsong setiap keterlambatan pelaksanaan putusan Sebesar Rp. 500.000,-/hari.

Bahwa atas dasar uraian-uraian dan fakta-fakta hukum serta alasan-alasan tersebut di atas. Maka PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memanggil para pihak untuk memeriksa perkara, mengadili dan kemudian memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tukar menukar sebidang tanah milik dari PENGGUGAT berupa SHM No. 1054 dan sejumlah uang sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan obyek sebidang tanah dan bangunan berupa rumah yang terletak di Jl. Bandarrejo Gg. Candi 3 No. 7, Kel. Sememi, Kec. Benowo, Kota Surabaya milik dari TERGUGAT berdasarkan Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sememi/TURUT TERGUGAT s e s u a i d e n g a n B u k u C / K o h i r No.



22176 Persil 84 Kelas d.IV Seluas 49 M² sebagaimana surat perjanjian tukar tambah tanah dengan bangunan tertanggal 28 Januari 2023 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT adalah Tukar Menukar yang dibuat secara sah menurut hukum.

3. Menyatakan PENGGUGAT sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah dan bangunan berupa rumah yang terletak di Jl. Bandarrejo Gg. Candi 3 No. 7, Kel. Sememi, Kec. Benowo, Kota Surabaya berdasarkan Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sememi/TURUT TERGUGAT yang tercatat dan terurai dalam B u k u C / K o h i r No. 22176 Persil 84 Kelas d.IV Seluas 49 M², atas nama RYAN MAGENDRA/TERGUGAT dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Bangunan milik Sudirman
 - Sebelah Timur : Bangunan milik Sarman
 - Sebelah Selatan : Bangunan milik H. M. Muchtar
 - Sebelah Barat : Jalan/Gang
4. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap PENGGUGAT.
5. Menyatakan PENGGUGAT sebagai Pihak yang melakukan tukar menukar dengan beri'tikad baik.
6. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk dilakukan pembuatan dan penandatanganan Akta Tukar Menukar bersama PENGGUGAT di hadapan Notaris/PPAT agar nantinya dapat merubah/balik nama peralihan hak atas OBYEK SENGKETA yang sebelumnya bernama RYAN MAGENDRA/TERGUGAT beralih menjadi DEBBY WAHYU SAMPURNO/PENGUGAT pada kantor kelurahan Sememi/TURUT TERGUGAT.
7. Menetapkan memberikan ijin dan kuasa kepada PENGGUGAT untuk dilakukan pembuatan dan penandatanganan Akta Tukar Menukar di hadapan Notaris/PPAT apabila ternyata TERGUGAT selaku Pihak yang melakukan tukar menukar atas OBYEK SENGKETA tidak ada atau tidak hadir di hadapan Notaris/PPAT.
8. Menetapkan memberikan ijin dan kuasa kepada PENGGUGAT yang bertindak untuk dan atas nama TERGUGAT sebagai Pihak yang melakukan tukar menukar atas OBYEK SENGKETA guna dapat mengurus serta mengajukan permohonan proses balik nama/peralihan hak atas tanah pada kantor kelurahan Sememi/TURUT TERGUGAT.
9. Menyatakan dan Memerintahkan kepada TERGUGAT dan TURUT



TERGUGAT untuk supaya tunduk dan patuh berdasarkan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap/Inkracht.

10. Menyatakan Sah dan Berharga atas OBYEK SENGKETA berupa rumah agar dapat dilakukan Sita Jaminan atau Conservatoir Beslag sebagaimana terurai dibawah ini, yaitu :
 - Rumah berdasarkan Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sememi sesuai dengan Buku C / K o h i r No. 22176 Persil 84 Kelas d.IV Seluas 49 M², atas nama **RYAN MAGENDRA/TERGUGAT**.
11. menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun adanya banding, Kasasi maupun perlawanan, serta upaya hukum lainnya.
12. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Uang Dwangsong setiap keterlambatan melaksanakan putusan Sebesar Rp. 500.000,-/hari.
13. Menghukum Pihak yang kalah untuk membayar biaya perkara sebagai akibat timbulnya gugatan ini menurut peraturan yang berlaku.

A T A U : Apabila Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berpendapatlain, Maka PENGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat dan Turut Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 Maret 2025, tanggal 25 Maret 2025 dan tanggal 9 April 2025 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

(2.3) Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

(2.4) Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

(2.5) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari asli Perjanjian Tukar Tambah Tanah dan Bangunan bertanggal 28 Januari 2023 antara Debby WS dan Ryan Magendra, bertanda P1;
2. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1054 Desa Plumbangan, Kec. Doko, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur a.n. SUKADI, Surat Ukur tanggal 6 April 2016 No. 00119/Plumbangan/2016 luas 871m², bertanda P2;
3. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Tanah Kelurahan Sememi/ Kutipan Register Leter C No. 22176 .a.n. Ryan Magendra, RT 02 RW 07 alamat: Jl.

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perum Gunung Sari Indah Blok R No. 9 RT 02 RW 07, Kel Kedurus, Kec. Karang Pilang, Surabaya, No. Persil 84, kelas persil d IV, luas 49m2 bertanda P3;

4. Fotokopi dari asli Turunan Akta Ikatan Jual Beli Nomor 45 tanggal 30 September 2019 Notaris Roma Panjaitan, S.H., bertanda P4;
5. Fotokopi dari asli Turunan Akta Kuasa Menjual Nomor 46 tanggal 30 September 2019, bertanda P5;
6. Fotokopi dari asli kuitansi tanda terima telah terima dari Debby WS uang sejumlah Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 20 Juni 2023, bertanda P6;
7. Fotokopi dari Surat Pernyataan Pengosongan Rumah bertanggal 11 Juli 2023 atas nama Ryan Magendra, bertanda P7;
8. Fotokopi dari asli Surat Klarifikasi dan Somasi/Teguran ke-1 atas kewajiban dengan sukarela menyerahkan dan melakukan pengurusan balik nama kepada Debby Smapurno pada Kantor Kelurahan Sememi maupun juga mengosongkan obyek yang berlokasi di Jl. Bandarrejo Gg. Candi 3 No 7 RT/RW 007/005, Kel. Sememi, Kec. Benowo, Kota Surabaya seluas 49m2, bertanggal 4 Desember 2024, bertanda P8;
9. Fotokopi dari asli Somasi/Teguran ke-2 bertanggal 2 Januari 2023 kepada Ryan Magendra, bertanda P9;

(2.6) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kristanto Natanael Eliyas:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada masalah tukar guling antara tanah di Blitar milik Penggugat dengan tanah di Sememi milik Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah di sememi, saksi 2 kali kesana sedang tanah di Blitar saksi tidak tahu;
- Bahwa Kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat di atas kertas bermaterai dan saksi ikut tanda tangan sebagai saksi;
- Bahwa Tanah di sememi dikuasai oeh Tergugat, info terakhir dari pak RT rumah dikuasai oleh saudara dari Tergugat, terakhir kesana kurang lebih 3 bulan yang lalu saksi melihat ada tulisan tanah dijual, saksi kemudian mencari Tergugat sampai sekarang belum ketemu, Tergugat sejak tanda tangan kesepakatan dengan Penggugat kemudian menghilang dan sering tidak masuk akhirnya Tergugat diberhentikan dari pekerjaannya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya terjadi perjanjian tukar guling antara Penggugat dan Tergugat, namun obyek di sememi belum bisa dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan tergugat adalah saksi adalah mandor dari Penggugat sedang Tergugat juga anak buah saksi;
- Bahwa saksi memanggil Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai mandor Penggugat dan Tergugat, agar suasana kerja kondusif karena Tergugat sering bermasalah dengan teman-teman kerjanya, saksi memberitahu sebelumnya agar orang-orang tidak memberi hutang pada Tergugat karena ada yang tertipu utang tidak dibayar, ternyata Penggugat sudah mempunyai masalah duluan dengan Tergugat yaitu terkait tukar guling, yang mana Penggugat tidak bisa menguasai objek sengketa, kemudian saksi panggil keduanya, hadir dua-duanya dan saksi suruh agar dibuat pernyataan pengosongan rumah, saksi menandatangani bukti P7;
- Bahwa awal terjadi tukar guling adalah Penggugat pingin punya rumah di Surabaya dan Tergugat pingin punya rumah di Blitar
- Bahwa katanya Penggugat dan Tergugat Pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat mengetahui tukar guling tersebut dan setuju dilaksanakan tukar guling
- Bahwa Saksi mengetahui bukti P-3 yaitu fotokopi Surat Keterangan Tanah Kelurahan Sememi milik dari Tergugat yang dijadikan obyek tukar tambah, surat itu menunjukkan bahwa tanah di Sememi adalah milik Tergugat dan saksi sudah mengecek ke pak RT setempat;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti P-2 berupa fotokopi SHM No. 1054 milik Penggugat yang dijadikan Obyek tukar tambah, bukti P-4 berupa fotokopi Turunan Akta Ikatan Jual Beli No. 45 sebagai dokumen pendukung kepemilikan tanah milik dari Tergugat yang dijadikan Obyek Tukar Tambah, bukti P-5 berupa fotokopi Turunan Akta Kuasa Menjual No. 46 sebagai dokumen pendukung kepemilikan tanah milik dari Tergugat yang dijadikan obyek tukar tambah, dan bukti P-6 berupa fotokopi Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 30.000.000,- dari Penggugat kepada Tergugat sebagai tambahan dari kesepakatan Tukar Tambah Tanah dengan Bangunan tertanggal 28 Januari 2023;
- Bahwa tukar guling antara Penggugat dan tergugat masih ada kekurangan, Penggugat memberi uang lebih kepada Tergugat sebesar

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 30.000.000,- karena ada perbedaan harga antara tanah di Sememi dengan tanah di Blitar

- Bahwa Penggugat sudah menyerahkan tanah dan Sertipkat Tanah di Blitar kepada Tergugat, namun kemudian sama Tergugat Sertipikat tanah tersebut dimasukan ke Bank BRI sebagai jaminan hutang;
- Bahwa Saksi melihat penyerahan uang Rp. 30.000.000,- dari Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak ikut ke Notaris, saksi cuma melihat dokumen notaris namun saksi tidak membaca isinya;
- Bahwa SUKADI adalah ayah dari Penggugat
- Bahwa Tergugat juga sering menipu istrinya, Tergugat sering bilang masuk kerja kepada istrinya namun kenyataannya tidak masuk kerja

2. Wahyudi Adipriatin:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat di proyek perbaikan jalan, saksi adalah mandor dari Tergugat dan Penggugat juga kerja di proyek tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui ada perkara tukar guling tanah antara Tanah Penggugat di Blitar dengan Tanah Tergugat di Sememi;
- Bahwa saksi mengetahui perjanjian tukar guling antara Penggugat dengan Tergugat dan saksi ikut tanda tangan sebagai saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi obyek tukar guling tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah di Sememi dikuasai oleh siapa;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat diawali adanya tukar guling karena ada permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, kemudian saksi pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat, pada waktu itu Tergugat ingkar janji, ada yang tidak ditepati, kemudian saksi bertemu dengan Pak Kris selaku mandor dari Penggugat, kemudian terjadi kesepakatan pengosongan objek sengketa, saksi menandatangani bukti P7;
- Bahwa Tergugat lari tidak tahu kemana, Tergugat dikeluarkan karena tidak masuk kerja;
- Bahwa Penggugat sudah memberi uang Rp. 30.000.000,- kepada Tergugat terkait kelebihan nilai tanah, namun Penggugat tidak bisa menempati rumah tersebut
- Bahwa surat perjanjian Tukar guling dibuat setelah ada masalah antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2025/PN Sby



- Bahwa Tergugat dahulu tinggal di Sememi namun sekarang tidak diketahui keberadaanya sedang istrinya tinggal di Banyuwangi;
- Bahwa Pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat mengetahui tukar guling tersebut dan setuju dilaksanakan tukar guling;

(2.7) Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa berupa tanah dan bangunan Surat Keterangan Tanah Kelurahan Sememi/ Kutipan Register Leter C No. 22176 .a.n. Ryan Magendra, RT 02 RW 07 alamat: Jl. Perum Gunung Sari Indah Blok R No. 9 RT 02 RW 07, Kel Kedurus, Kec. Karang Pilang, Surabaya, No. Persil 84, kelas persil d IV, luas 49m2, telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 8 Mei 2025 oleh Majelis Hakim dengan hasil sebagaimana termuat dalam Berita Acara;

(2.8) Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.9) Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sebagaimana telah termuat dalam surat gugatan;

(3.2) Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

(3.3) Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat dijadikan dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

(3.4) Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

(3.5) Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Kristianto Natanael Eliyas (saksi 1) dan saksi Wahyudi Apriatin (saksi 2) objek sengketa berupa tanah dan bangunan Leter C No. 22176 .a.n. Ryan Magendra, RT 02 RW 07 alamat: Jl. Perum Gunung Sari Indah Blok R No. 9 RT 02 RW 07, Kel Kedurus, Kec. Karang Pilang, Surabaya, No. Persil 84, kelas persil d IV, luas 49m2 merupakan hasil perjanjian tukar guling antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana bukti P1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.6) Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tidak ada yang menerangkan mengapa Sertifikat Hak Milik Nomor 1054 Desa Plumbangan, Kec. Doko, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur a.n. SUKADI, Surat Ukur tanggal 6 April 2016 No. 00119/Plumbangan/2016 luas 871m2, bisa berada di tangan Penggugat.

(3.7) Menimbang, bahwa timbulnya bukti P7 berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi permasalahan, lalu oleh saksi 1 agar suasana di tempat kerja kondusif, saksi 1 menyarankan agar Penggugat dan Tergugat membuat kesepakatan tertulis, dimana Tergugat berjanji mengosongkan rumah/bangunan Leter C No. 22176 a.n. Ryan Magendra, RT 02 RW 07 alamat: Jl. Perum Gunung Sari Indah Blok R No. 9 RT 02 RW 07, Kel Kedurus, Kec. Karang Pilang, Surabaya, No. Persil 84, kelas persil d IV, luas 49m2;

(3.8) Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan berdasarkan cerita dari Penggugat dan Tergugat masing-masing keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengetahui perihal tukar guling tersebut dan sudah menyetujui;

(3.9) Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti surat dan saksi tersebut maka Hakim berpendapat bukti P1 tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup untuk menguatkan dalil-dalil Penggugat, oleh karena P1 bukanlah akta otentik dan pernyataan persetujuan dari keluarga kedua belah pihak hanyalah berdasarkan kesaksian *testimonium de auditu*, mereka para saksi hanya mendengar dari penjelasan Penggugat dan Tergugat;

(3.10) Menimbang, bahwa selanjutnya menjadi persoalan yaitu atas dasar alas hak apakah Penggugat melakukan tukar guling tanah SHM Nomor 1054 Desa Plumbangan, Kec. Doko, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur a.n. SUKADI seluas 871m2, ditambah uang sejumlah Rp30.000.000,00,- (tiga puluh juta rupiah) dengan tanah dan bangunan Leter C No. 22176 a.n. Ryan Magendra, RT 02 RW 07 alamat: Jl. Perum Gunung Sari Indah Blok R No. 9 RT 02 RW 07, Kel Kedurus, Kec. Karang Pilang, Surabaya, No. Persil 84, kelas persil d IV, luas 49m2;

(3.11) Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bahwa Sukadi yang namanya tertera dalam SHM Nomor 1054 adalah ayah dari Penggugat, dengan demikian SUKADI pemilik sah secara hukum atas SHM Nomor 1054 Desa Plumbangan, Kec. Doko, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, lalu dengan alas hak apakah Penggugat melakukan tukar guling dengan Tergugat, mengingat dalam persidangan tidak terdapat alat bukti yang menerangkan tanah SHM Nomor 1054 diwariskan atau dihibahkan kepada Penggugat, dan perjanjian tukar

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2025/PN Sby



guling tersebut hanya dituangkan dalam selembar surat perjanjian di bawah tangan, bukan dengan akta otentik sedangkan setiap transaksi tanah harus dilakukan melalui akta otentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Notaris. Akta otentik ini berfungsi sebagai bukti sah pemindahan hak atas tanah, dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga dalam hal ini yang dirugikan adalah orang yang bernama SUKADI, oleh karena itu menurut Majelis Hakim, SUKADI seharusnya ikut sebagai Penggugat;

(3.12) Menimbang, bahwa di pihak Tergugat sendiri juga tidak ada kejelasan, apakah tanah dan bangunan Leter C No. 22176 .a.n. Ryan Magendra, RT 02 RW 07 alamat: Jl. Perum Gunung Sari Indah Blok R No. 9 RT 02 RW 07, Kel Kedurus, Kec. Karang Pilang, Surabaya, No. Persil 84, kelas persil d IV, luas 49m2 merupakan harta yang dibeli selama perkawinan Tergugat dengan isterinya atau bukan;

(3.13) Menimbang, bahwa bukti P4 dan bukti P5 hanya membuktikan bahwa tanah dan bangunan Leter C No. 22176 .a.n. Ryan Magendra, RT 02 RW 07 alamat: Jl. Perum Gunung Sari Indah Blok R No. 9 RT 02 RW 07, Kel Kedurus, Kec. Karang Pilang, Surabaya, No. Persil 84, kelas persil d IV, luas 49m2 telah dibeli oleh Tergugat pada tanggal 30 September 2019 dari seseorang bernama Sudirman;

(3.14) Menimbang, bahwa apabila tanah dan bangunan Leter C No. 22176 .a.n. Ryan Magendra, RT 02 RW 07 alamat: Jl. Perum Gunung Sari Indah Blok R No. 9 RT 02 RW 07, Kel Kedurus, Kec. Karang Pilang, Surabaya, No. Persil 84, kelas persil d IV, luas 49m2 merupakan harta yang dibeli dalam perkawinan Tergugat, maka isteri Tergugat seharusnya diikutkan pula sebagai Tergugat, sehingga tidak hanya berdasarkan kesaksian *testimonium de auditu* bahwa keluarga masing-masing pihak telah mengetahui dan menyetujui tukar guling tersebut;

(3.15) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan tidak jelas (*obscur libel*) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan verstek;

(3.16) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.9) Memperhatikan Pasal 129 HIR, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.860.000,00,- (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari RABU tanggal 21 MEI 2025 oleh kami, Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Purnomo Hadiyanto, S.H. dan Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 4 JUNI 2015 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dhany Eko Prasetyo, S.E., S.H., M.M., M.Hum., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Purnomo Hadiyanto, S.H.

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum.

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dhany Eko Prasetyo, Se., S.H., Mm., M.Hum.

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	Rp	30.000,00,-
2. ATK.....	Rp	150.000,00,-
3. Panggian.....	Rp	120.000,00,-
4. PNBP Panggilan.....	Rp	30.000,00,-
5. Pemeriksaan Setempat.....	Rp	1.400.000,00,-
6. PNBP Pemeriksaan Setempat.....	Rp	10.000,00,-
6. Sumpah Saksi	Rp	100.000,00,-
7. Redaksi.....	Rp	10.000,00,-
8. Materai.....	Rp	10.000,00,-
Jumlah :		Rp1.860.000,00,-

(Satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)